

1500663-79.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... estava envolvido com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem as circunstâncias da detenção do denunciado tornam inuvidiosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio HYGOR HENRICK ROSSETO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500663-79.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500663-79.2021.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hygor Henrick Rosseto da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

\* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 14h39min, na Rua Joaquim Pedrozo, 334, Alvarenga, Chácara do Trevo, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, HYGOR HENRICK ROSSETO DA SILVA, qualificado à fl. 16, trazia consigo 1,2 gramas de maconha acondicionada em um invólucro plástico e mantinha em depósito 35,0 gramas de maconha acondicionada em 28 invólucros plásticos, 10,4 gramas de cocaína acondicionada em 20 microtubos plásticos e 1,9 gramas de cocaína na forma de crack acondicionada em 10 microtubos plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8/9 e laudo de constatação preliminar de fls. 11/14. Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito drogas para fins de tráfico quando foi flagrado por guardas municipais em patrulhamento que o abordaram em razão da sua atitude suspeita em local conhecido como ponto de venda de drogas. Em revista pessoal, com o denunciado, foi encontrada uma porção de maconha e a quantia de R\$ 100,00. Em busca pelo local onde o denunciado estava, foi encontrada uma sacola plástica contendo 10 porções de crack, 20 porções de cocaína e 28 porções de maconha. Indagado, o denunciado disse aos guardas municipais que estava envolvido com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem as circunstâncias da

detenção do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio HYGOR HENRICK ROSSETO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com notificação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação.

#### II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

#### III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Hygor Henrick Rosseto da Silva disse que o entorpecente na sua posse era para usar. Disse que a pessoa de ALEX buscou o entorpecente para vender ao réu, esclarecendo que ALEX estava indo embora com o acusado quando ambos foram interceptados pelos guardas civis.

As testemunhas Murillo Carneiro Ferreira e Cassiano Ricardo Emidio narraram que estavam em patrulhamento e avistaram o réu agachado em um pasto ou terreno, mexendo em algo. Fizeram a revista pessoal e na posse do acusado foi localizada uma porção de maconha e dinheiro. Afirmou ainda que passaram o cão de faro no terreno.

Assim, é certo que havia com o acusado 1 porção de maconha. O restante do entorpecente não foi visto na posse do acusado.

Assim, na posse do réu havia apenas 1 porção de maconha. . Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

Embora os guardas civis afirmem ter visto o acusado mexendo no terreno, é certo que não viram o réu em contato com a droga ilícita encontrada neste local, de forma que não há segurança em atribuir ao acusado a posse de referida droga ilícita.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado apenas uma porção de maconha, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia - aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

#### V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Hygor Henrick Rosseto da Silva da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

#### EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 03 de maio de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA